الباب الرابع: الفرائض ، والمواريث، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناها والحث على تعلمها :

علم الفرائض من أهم العلوم ، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه ؛ لأن الحاجة ماسة إليه .

ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة ، مأخوذة من الفرض وهو التقدير ، كما قال تعالى : ﴿ فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٣٧] أي قدرتم .

والفرض في الشرع : نصيب مقدر شرعاً لمستحقه . وعلم الفرائض : هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها .

والمواريث : جمع ميراث ، وهو الحق المخلَّف عن الميت المنقول إلى الوارث .

ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث ، ولا يتصرف فيها تصرفاً يغيرها عن وضعها الشرعي ، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها ، فيعرِّض نفسه بذلك لسخط الله ، وعقابه .

المسألة الثانية : الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه :

١- **حقوق التركة** : التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية ، والعينية ، والحقوق . ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق :

١- مؤنة تجهيزه من ثمن كفن ، وحنوط وأجرة دفن وغسل وغير ذلك .

٢- قضاء الديون ، وديون الله مقدمة كالزكاة ، وصدقة الفطر ، والكفارة ، والنذر ، ثم ديون الآدميين .

٣- إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل .

٤- الإرث ، فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية .

والإرث : هو انتقال مال الميت من بعده إلى حيٍّ ، حسبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .